

개 선 사 항

1. 제 목 : 연장근로시간 계산 방법에 관한 사항
2. 관계기관 : ■◆0 ◎●3부, 공단 각 소속기구
3. 내 용 : 우리 공단은 1일 8시간, 1주 40시간을 기준 근로시간으로 하여 운영하고 있고, 공단업무 형편상 필요한 경우에는 연장근로를 1주일에 12시간을 한도로 수행한 후 정해진 연장근로수당 산출방법에 따라 초과 근무한 시간을 산정하고 있습니다.

「근로기준법」 제50조(근로시간)에 따르면 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없고 근로시간을 산정함에 있어 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 하에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다 고 정하고 있어 근로시간의 개념은 사용자의 지휘·감독 하에 있어야 하는 것으로 볼 수 있습니다.

또한, 공단 병원▲☆○★ 「2017년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제 87조(시간외, 휴일, 야간근무수당)에 따르면 시간외, 휴일, 야간근로수당 지급 기준에 대하여는 근로기준법에 따른다고 정하고 있습니다.

한편 행정해석(근기68207-2990, 2000.9.28.)을 보면 [붙임]과 같이 “주중에 휴일 또는 휴가가 있어 근로를 제공하지 아니한 경우 그러한 휴일 또는 휴가기간은 실 근로시간에 포함되지 아니함”으로 행정해석을 하고 있어, 연장근로 수당을 지급하는 연장근로 시간의 산정은 근로자가 실제로 제공한 근로시간이 당초에 근로자가 사용자에게 제공하기로 약속한 시간을 초과하여 제공된 시간을 산정하는 것이 관련 행정해석의 취지에 부합하다 할 것입니다.

따라서 연장근로시간의 산정은 근로자와 사용자 사이에 근로를 제공하기로 약속한 소정근로시간을 초과했을 때 발생하며, 근로자가 연차휴가, 청원휴가, 병가 등의 유급휴가를 실시했을 경우에는 사용자의 지휘·감독 하에 있는 시간이 아니고 실제 근로를 제공한 시간도 아니기 때문에 유급휴가일은 제외하고 실제 제공된 근로시간이 당초에 약속된 소정근로시간을 초과하였는지 여부를 판단하여 연장근로수당을 지급하여야 합니다.

그런데 2018년 교대근무자 근무편성 및 제수당 지급 특정감사 시 소속기구별 연장근로시간 계산방법을 확인한 결과, 일부 사업장의 경우 연장근무시간을 판단할 때 유급휴가일은 실 근로시간에서 제외하고 계산하였지만, 일부 사업장은 [표]와 같이 연차, 청원휴가, 병가 등의 유급휴가 시간을 1일 8시간 근무시간으로 인정하고 연장근로시간을 계산하여 실제 근로를 제공하지 않았음에도 불구하고 연장근로시간을 과다하게 산정하여 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 근무시간 산정에 유급휴가일 포함 사례

(단위 : 시간)

구분	사번/성명	산정월	소정근로시간(a)	산정근무시간(b)	소속기구 산정시간외(b-a)	휴가시간(d)	실제 근로시간(b-d)	실근로 기준 시간외(b-d-a)
■◆3병원	?????1	2018.8	176	178	2	8	170	0 (-6)
■◆3병원	?????2	2018.8	176	177	1	16	161	0 (-15)
■◆4병원	?????3	2018.7	160	163	3	44	116	0 (-44)
■◆4병원	?????4	2018.8	176	178	2	20	158	0 (-18)
■◆5병원	?????5	2018.10	128	144	16	4	140	12
■◆8요양원	?????6	2018.09	176	193	17	16	177	1
■◆4요양원	?????7	2018.09	176	186	10	16	170	0 (-6)
■◆5요양원	?????8	2018.03	144	165	21	8	157	13
■◆6요양원	?????9	2018.01	152	192	40	8	184	32

* '18년 시설 교대근무자 대상 지급실태 사례 조사

4. 조치할 사항

○ ★☆1이사는

- 연장근로시간 산정 시 소속기구별로 개별 운영 중인 계산방법(양식, 절차, 계산식 등)을 표준화하여 효율적으로 관리가 될 수 있도록 개선하여 주시고, (개선)
- 연장근로시간의 산정은 실제로 근무한 시간이 소정근로시간을 초과한 시간만큼을 연장근로시간으로 계산하여 적용할 수 있는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ 공단 각 소속기구장은

- ■◆0에서 연장근로시간 산정과 관련된 공단 표준 계산방법을 마련할 시, 표준 계산방법을 적용한 연장근로시간 계산방법의 적용 및 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(통보)

[붙임] 행정해석(근기68207-2990, 2000.9.28.)

[질 의] 작업의 특성상 주48시간을 근무하고 있으며, 4시간에 대해서는 연장근로로 정리하는 회사에서 연·월차, 생휴 및 유급공휴일이 포함된 주에 주44시간을 실제로 근무하지 않아도 토요일에 연장근로로 보아 잔업으로 정리해야 하는지 여부

[회 시]

근로기준법 제49조에 규정한 1주 44시간 및 1일 8시간은 법정기준 근로시간을 말함.

다만, 근로기준법 제52조제1항에 의하면 당사자간의 합의가 있는 경우에는 1주간에 12시간을 한도로 제49조의 근로시간을 연장할 수 있으며, 동법 제55조에 의거 사용자는 제52조의 규정에 의하여 연장된 시간의 근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 함.

- 따라서 월요일부터 금요일까지 8시간을 근로하고 토요일에 4시간을 근로하는 주44시간 근무체제 하에서 토요일에 8시간을 근로하여 당해 1주간에 총 48시간을 근로하였다면, 1주 44시간을 초과하여 연장 근로한 4시간분에 대하여는 연장근로수당을 지급해야 함.
- 다만, 주중에 휴일 또는 휴가가 있어 근로를 제공하지 아니한 경우 그러한 휴일 또는 휴가기간은 실근로시간에 포함되지 아니함.

귀 질의의 경우 구체적인 사실관계 확인이 곤란하여 정확한 판단이 어려우나,

- **특정주의 토요일에 8시간을 근로하였다고 하더라도 주중에 휴일 또는 휴가기간이 있어 당해 1주간의 총 근로시간이 44시간을 초과하지 않은 경우에는, 당해 토요일에 행해진 8시간 근로에 대하여는 연장근로수당을 지급하지 않더라도 근로기준법 위반문제는 발생하지 아니함.**
- 다만, 노사당사자간 특약으로 특정요일(예 : 토요일)의 소정근로시간(예 : 4시간)을 정해놓고 이를 초과할 경우 연장근로수당을 지급한다고 규정하고 있다면 노사당사자는 그에 따라야 함.